

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/3625

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – יידוע על חלופות השקעה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א5 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 3א5 יבוא :

"יידוע על חלופות 4א5. היה לקוח ביתרת זכות בחשבונו בסכום העולה על עשרת אלפים שקלים חדשים או על סכום אחר כפי שיקבע המפקח על הבנקים, יודיע תאגיד בנקאי ללקוח אודות יתרת הזכות בחשבונו ויציע לו חלופות השקעה שאותן הוא מעמיד ללקוחותיו, תוך פירוט התנאים שלהן."

דברי הסבר

לאורך שנים, לא היו הפיקדונות הבנקאיים חלופה משמעותית להשקעה עבור לקוחות התאגידים הבנקאיים וזאת בשל סביבת הריבית האפסית היציבה יחסית שהתקיימה. כתוצאה מכך, הותירו לקוחות התאגידים הבנקאיים יתרות משמעותיות בחשבונות עובר ושב שלא נשאו ריבית. השינויים בסביבת הריבית והאינפלציה בחודשים האחרונים הפכו את הפיקדונות הבנקאיים לחלופה אפקטיבית יותר להשקעה. אלא שלקוחות רבים כלל לא מודעים לחלופה זו ולכן היתרה בחשבונם מאבדת מערכה ואינה צוברת ריבית כלל.

מטרתו של תיקון זה היא להגביר את מודעות הלקוחות לחלופות ההשקעה עבור כספיהם שבחשבונות העובר ושב וכן להגביר את השקיפות ביחס למוצרי ההשקעה הבנקאיים ותנאיהם. פנייה יזומה של התאגידים הבנקאיים ללקוחות ומתן מידע מלא ביחס לחלופות ההשקעה של התאגידים הבנקאיים תאפשר ללקוחות לבצע בחירה מושכלת ומיטיבה באשר לערך הכספים הנמצאים בחשבונותיהם, וכן תאפשר להם לבצע השוואה בין התנאים שמציעים התאגידים הבנקאיים השונים ביחס למוצרי ההשקעה שמציע כל אחד מהם.

בהתאם לאמור, מוצע לחייב תאגיד בנקאי ליידע את לקוחותיו שהנם בעלי יתרת זכות פנויה בחשבון העובר ושב, העולה על עשרת אלפים שקלים חדשים, או על כל סכום משמעותי אחר שיקבע המפקח על הבנקים, ולספק ללקוחות אלה מידע מלא על אודות מוצרי ההשקעה הבנקאיים שהוא מציע ותנאיהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.